

0000041-08.2018.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... fé. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

1ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras-SP - cep 17280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000041-08.2018.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000041-08.2018.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 500/2017 -

Delegacia de Polícia de Pederneiras, 3714/2017 - Delegacia de Polícia de

Pederneiras, 3746/2017 - Delegacia de Polícia de Pederneiras

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Paulo Cesar Welichan e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATHEUS CURSINO VILLELA

ANDERSON APARECIDO ROCHA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, no dia 28 de novembro de 2017, em local e horário incertos, neste município e comarca de Pederneiras, adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser proveito de crime, consistente em um veículo Gol, marca VW, ano 2008, cor prata, placa AOW-2790 Bauru/SP, de propriedade de Selma da Silva Mota.

Recebimento da denúncia em 16 de julho de 2019 (fl. 107).

Folha de antecedentes criminais juntada às fls. 122/128 e Certidão às fls. 295/299.

O réu foi citado (fl. 146) e apresentou defesa preliminar (fls. 151/152).

Não havendo hipótese de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e determinada a inquirição da vítima e da testemunha de acusação Rafael da Silva Mota por carta precatória (fls. 159).

Foi designada audiência para inquirição da vítima e da testemunha de acusação Rafael da Silva Mota para o dia 27 de agosto de 2020 (fl. 167)

Em audiência realizada por precatória no dia 27 de agosto de 2020, foram ouvidas a vítima e a testemunha de acusação Rafael da Silva Mota (fl. 228).

Foi designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência (fls. 275/277).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 14 de junho de 2022, foi ouvida uma testemunha, sendo decretada a revelia do réu.

O Ministério Público e a Defesa manifestaram-se em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática do crime previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08 e 11/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo pericial (fls. 49/57) e relatório final (fls. 96/99), assim como a prova oral colhida em juízo.

A autoria também está demonstrada pelas provas existentes nos autos.

Constata-se pela análise dos autos e pelo que se pode depreender da análise das provas existentes, que o réu adquiriu, ocultou e transportou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime.

A vítima Selma da Silva Mota, em juízo, disse que seu filho estava no Redentor quando o carro foi roubado. Que seu filho estacionou o carro e foi comer com um amigo e quando voltou ele não estava mais lá. Conseguiu recuperar o veículo. Disse que o carro foi encontrado em Pederneiras, cerca de 4 dias depois. Disse que pagou cerca de 40 mil reais no carro. O veículo estava em bom estado de conservação.

A testemunha Rafael da Silva Mota, em juízo, disse que deixou o carro estacionado perto do Panelão, perto de uma local que vendia salgados. Esqueceu a chave do carro no contato. Disse que foi comer e quando voltou o carro já não estava mais lá.

Disse que não viu quem furtou o carro. O carro foi recuperado posteriormente, em Pederneiras.

O PM Agilvan Fornazari, em juízo, disse que estava de serviço e receberam solicitação via 190 dando conta de que havia um veículo abandonado. Não localizaram o veículo na rua. Visualizaram o veículo em movimento, sendo conduzido pelo padraço do réu. Consultaram a placa e deu como produto de furto. O padraço disse que o veículo foi levado pelo réu, que pegou emprestado o seu veículo. O réu era conhecido dos meios policiais e era procurado pela Justiça.

Por sua vez, o réu deixou de comparecer ao ato, sendo decretado os efeitos da revelia.

Inexiste qualquer indício que possa desabonar os depoimentos prestados pelas testemunhas, de modo a caracterizar que fossem desafetas do acusado ou quisessem injustamente prejudicá-lo.

O fato de uma das testemunhas ser policial não pode ser tido como determinante no sentido da desqualificação de seu depoimento, de modo a impedir que a prova seja utilizada pelo juiz na formação de seu convencimento. Caracteriza-se, portanto, a prova produzida como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Aliás, conforme a jurisprudência já pacificada, o depoimento de policiais é válido e apto a embasar a condenação, máxime quando não demonstrada nos autos a suspeição da testemunha ou que ela seja indigna de fé. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão

extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 - inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; Acr 30909-2/213; Proc.200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg.05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16.

Há, ainda, prova de que o bem tem origem ilícita, conforme demonstra o boletim de ocorrência do crime de roubo de fls. 11/12 e laudo pericial às fls. 49/57.

De acordo com a doutrina, o crime de receptação pressupõe a apreensão do bem produto de crime com terceira pessoa diversa do autor do crime antecedente e, no presente caso, é incontroverso que a coisa furtada (res furtiva) da parte ofendida foi apreendida com o acusado (que não se trata do autor do crime de furto / roubo). Cumpre ainda ressaltar que a aquisição de bens, sem a exigência de apresentação de nota fiscal ou comprovante de propriedade, configura forte presunção de que o adquirente esteja negociando bem de origem ilícita, vez que o bem apresenta numeração específica. Diante destes fatos, considerando que o réu não comprovou com segurança a origem do carro, concluo que realmente sabia de sua origem ilícita, tendo agido de forma dolosa.

De acordo com reiterado entendimento jurisprudencial:

"RECEPTAÇÃO- Posse injustificada da "res" - Inversão do ônus da prova (TACrimSP)" - RT 728/543. "PROVA -Inversão do ônus - Receptação - Apreensão da "res furtiva" em poder do acusado, quando de sua prisão em flagrante - Ausência de justificativa plausível para a posse - Condenação - Necessidade- Recurso improvido e decretada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu quanto ao outro delito." (Apelação Criminal n. 1.085.137-3/0 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Antonio Manssur - 08.08.07 - V.U. - Voto n. 13.166).

Assim, não há que se falar em receptação culposa, pois é notório e de praxe em negócios dessa natureza exigir-se a documentação adequada, o que leva a crer que o acusado deveria saber tratar-se de produto de crime.

Ao agir dessa forma, o acusado teve a previsão do resultado como possível e, ainda assim, decidiu prosseguir com a conduta, assumindo o risco de caracterização do crime.

Assim, analisando-se a prova colhida, sobretudo durante a fase judicial, há de se mencionar que o pedido deve ser julgado procedente pela comprovação da materialidade e a autoria do crime de receptação.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. O réu ostenta Maus antecedentes (processos 0000510-06.2008 e 0006081-55.2008). Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. O comportamento da vítima em nada concorreu para a prática delitiva. Desta feita, fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena fixada na primeira fase definitiva, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes no presente caso, bem como causas de diminuição ou de aumento da pena a se aplicar.

Diante dos Maus antecedentes do réu e da quantidade de pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena, já que os Maus antecedentes do réu evidenciam que tais benefícios não são socialmente recomendados.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público e CONDENO o réu ANDERSON APARECIDO ROCHA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com regime semiaberto para o início do cumprimento, e multa no valor de 12 (dez) dias-multa, na unidade mínima permitida. tornando-as definitivas para o delito em questão.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade por estarem mantidas as circunstâncias que levaram a que respondesse ao processo em liberdade.

Comunique-se à vítima a respeito do resultado deste julgamento, em cumprimento ao disposto pelo artigo 201, §2º do Código de Processo Penal.

Arbitro os honorários advocatícios ao douto defensor dativo, no seu valor máximo firmado pelo convênio OAB/Defensoria Pública. Expeça-se a certidão.

Custas pelo réu, observando-se a gratuidade de justiça já deferida.

Com o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398) e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Publique-se. Intime-se.

Pederneiras, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA